武平县市场监督管理局
行政处罚决定书

武市监执处罚〔2026〕2号

当事人：福建可域物业管理有限公司武平分公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350824MAC2DJPR3D

经营场所：福建省龙岩市武平县平川街道东大街1号703室

法定代表人：***

身份证件号码：***

联系地址：***

委托代理人：***

身份证件号码：***

接举报后，2025年5月27日、2025年6月5日，本局执法人员对当事人提供物业管理服务的联发中央公园小区的水费收取情况进行现场核查，发现当事人总表供水模式下收取水费时，以3.55元/吨的标准向二次供水住宅业主收取用户水费，执法人员当即收集证据和制作现场笔录。当事人涉嫌不执行政府定价收取水费，其行为涉嫌违反了《价格法》第十二条的规定，为进一步查明案情，根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第十八条、十九条的规定，于2025年6月6日报经批准后予以立案调查。本案未采取行政强制措施。

2025年7月23日、2025年9月10日依法对当事人的委托代理人***进行询问调查并制作询问笔录。询问调查过程中，当事人的委托代理人***对当事人向联发中央公园小区业主收取水费等情况进行了陈述。

2025年9月10日，当事人向本局提交了相关情况说明。就二次供水住宅业主水费收取情况、2022年11月至2023年12

月向商户收取水费情况、二次供水设施设备的运营、维护、保养费用情况等进行了说明。

2025年10月14日，我局发函福建水投集团武平水务有限公司核实福建可域物业管理有限公司武平分公司供水模式、水费收取方式、供水设施所有权等情况。2025年10月17日福建水投集团武平水务有限公司函复本局：福建可域物业管理有限公司武平分公司于2022年11月22日与福建水投集团武平水务有限公司签订《供用水合同》。小区内部管网和水表由开发商建设安装，内部管道属于该小区全体业主共有，由小区物业负责管理维护。小区实行的是总表供水模式缴交水费，福建水投集团武平水务有限公司对该小区安装总表，小区用户向福建可域物业管理有限公司武平分公司缴交水费，福建可域物业管理有限公司武平分公司根据《供用水合同》的约定向福建水投集团武平水务有限公司缴交水费。

2025年11月19日，我局发函武平县住房和城乡建设局核实福建可域物业管理有限公司武平分公司是否是供水主体、转供水单位等情况。2025年12月1日武平县住房和城乡建设局函复本局：福建可域物业管理有限公司武平分公司本质上属于代收代缴的物业服务行为，不属于转供水单位，供水主体为福建水投集团武平水务有限公司。

经查：当事人于2022年11月1日开始为武平县联发中央公园小区提供物业管理服务。由于联发中央公园小区的水费收取暂未直抄到户，由福建水投集团武平水务有限公司对该小区安装总表，该小区业主每户安装有水表，小区实行总表供水模式缴交水费，该小区用户向当事人缴交水费，再由当事人缴交给福建水投集团武平水务有限公司，该行为本质上属于代收代缴的物业服务行为。在当事人提供物业服务前，与该小区业主委员会召开会议约定二次供水水费包含了0.9元的水泵电费及设备维护保养等费用。

《武平县发展和改革局关于调整武平县城镇自来水供水价格的通知》（武发改价〔2021〕16号）规定：城镇自来水供水价格分两步调整到位 第一步：自2022年1月1日抄见水量起，居民生活水价格由1.25元/吨调整为1.60元/吨，非居民用水由1.50元/吨调整为1.80元/吨。第二步：自2024年1月1日抄见水量起，居民生活水价格由1.6元/吨调整为1.8元/吨。

《武平县人民政府关于调整武平县污水处理收费标准的批复》（武政文〔2016〕372号）规定：自2017年1月1日起，居民用水污水处理收费标准由0.8元/吨调整至0.85元/吨；其他行业用水污水处理收费标准调整至1.2元/吨。

当事人在收取水费过程中：

1.当事人从2022年11月至2023年12月，以3.05元/吨的价格向小区商户用水收取水费，政府定价水费收取标准3元/吨（基本水费1.8元/吨+污水处理费1.2元/吨），高于政府定价0.05元。期间小区商户商业用水总量为14811吨，当事人向商户超出政府定价多收取水费740.55元（14811*0.05）。

2.在2022年11月至2023年12月，当事人以3.35元/吨的标准向提供二次供水服务的小区住宅用户收取二次供水水费，该水费包含0.9元/吨水泵电费及设备维护保养等费用及2.45元/吨的政府定价。2024年1月至2025年4月，当事人以3.55元/吨的标准向提供二次供水服务的小区住宅用户收取二次供水水费，该水费包含0.9元/吨水泵电费及设备维护保养等费用及2.65元/吨的政府定价。接受二次供水服务的住宅用户向当事人缴交水费后，当事人开具了项目名称为用户水费的专用收据。至2025年4月30日，当事人超出政府定价多收取水费242926.2元（269918*0.9）。

当事人在为小区住宅用户提供二次供水服务时，收取的二次供水水费包含0.9元/吨水泵电费及设备维护保养等费

用，目的是为了支付二次供水相关设施设备运营、维护、保养等所需费用。从2022年11月1日至2025年4月30日，当事人共支付二次供水水泵电费、设施设备维修维护保养等费用210538.2元。除此之外，当事人没有额外向住宅用户公摊二次供水费用，也没有收取其他二次供水费用，所有费用均包含在内。

综上，当事人共多收取水费243666.75元，依据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第二条：“工商行政管理机关认定违法所得的基本原则是：以当事人违法生产、销售商品或者提供服务所获得的全部收入扣除当事人直接用于经营活动的适当的合理支出，为违法所得。”的规定，当事人在2022年11月1日至2025年4月30日期间支出的二次供水相关设施设备运营、维护、保养等费用属于当事人用于经营活动的适当的合理支出，应当予以扣除。故本案中，当事人获取违法所得为33128.55元。

上述事实，主要有现场笔录、现场检查照片、询问笔录、营业执照、法定代表人的身份证、授权委托书、委托代理人的身份证、物业服务合同、关于水务系统移交的函、供用水合同、会议纪要、财务记账单、缴费单据、发票、专用收据、中央地下室、水泵房用电量与金额、水费汇总、电费明细、水费动态表、2025公摊、2023公摊明细、总水吨、福建可域物业管理有限公司武平分公司为联发公园小区收取的部分水费高于政府定价的情况说明、福建水投集团武平水务有限公司关于提供福建可域物业管理有限公司武平分公司水费收取的回复函、关于协助调查福建可域物业管理有限公司武平分公司供水性质等情况的答复函等证据予以证明。以上证据来源合法、内容真实、相互关联、符合证据的三性，本局予以确认

根据以上查明的事实，本局于2021年1月20日依法向当事人送达了《武平县市场监督管理局行政处罚告知书》(武

市监执告〔2026〕2号)，告知当事人有陈述、申辩的权利。当事人在收到上述《行政处罚告知书》之日起五个工作日内，未向本局提出陈述、申辩，也未补充提供新的证据。

本局于2026年1月20日向当事人送达了《武平县市场监督管理局责令退款通知书》（武市监责退〔2026〕2号），责令当事人于2026年2月4日前将消费者或者其他经营者多付的价款33128.55元退还给消费者或者其他经营者。 2026年2月5日，当事人向本局提交了退款的有关材料；经核实，当事人在责令退款期限内已退款0元，期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款33128.55元。

本局认为：《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见的通知》（国办函〔2020〕129号）规定："四、严格规范价格收费行为""㈢规范经营者收费行为。供水供电供气供热企业应抄表到户、服务到户，严格按照政府规定的销售价格向终端用户收取水电气暖费用。对供水供电供气供热企业暂未直抄到户的终端用户，任何单位或个人不得在水电气暖费用中加收其他费用，对具备表计条件的终端用户，应按照政府规定的销售价格执行；对不具备表计条件的终端用户，水电气暖费用应由终端用户公平分摊。物业公共部位、共用设施和配套设施的运行维护费用等，应通过物业费、租金或公共收益解决，不得以水电气暖费用为基数加收服务类费用。经营者要建立健全各项收费及费用分摊相关信息的公示制度，及时向终端用户公开。严禁以强制服务、捆绑收费等形式收取不合理费用。严禁供水供电供气供热企业实施垄断行为，对违反反垄断法、妨碍市场公平竞争、损害其他市场主体和消费者利益的，按照相关法律法规予以处罚。"。

当事人对暂未直抄到户的小区终端用户收取二次供水水费时，加收了0.9元/吨水泵电费及设备维护保养等费用，

不符合《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见的通知》的规定；当事人收取的水费高于政府定价，不符合《武平县发展和改革局局关于调整武平县城镇自来水供水价格的通知》、《武平县人民政府关于调整武平县污水处理收费标准的批复》的规定，其行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”、《价格违法行为行政处罚规定》第九条第㈡项“高于或者低于政府定价制定价格的”的规定，构成了不执行政府定价违规收费的违法行为。

鉴于当事人能够积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，符合《福建省市场监管行政处罚裁量权适用规则》第十一条第（二）项：有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的。决定对当事人予以从轻行政处罚。

根据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”和《价格违法行为行政处罚规定》第九条“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处2万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：……㈡高于或者低于政府定价制定价格的”以及《中华人民共和国价格法》第四十一条“经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当依法承担赔偿责任”和《价格违法行为行政处罚规定》第十六条“本

规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。”之规定，参照《福建省市场监督管理系统适用〈价格法〉〈价格违法行为行政处罚规定〉行政处罚裁量基准》中JG-1从轻情节的规定，现责令当事人改正违法行为并决定对当事人作如下处罚：

1.没收期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款33128.55元；

2.处罚款3313元。

以上罚没款36441.55元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，凭本局开具的《非税收入一般缴款书（电子）》到相关金融机构如数缴纳罚没款。逾期不履行行政处罚决定的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对本处罚决定不服，当事人可在接到本处罚决定书之日起六十日内向武平县人民政府申请复议；也可在六个月内直接向武平县人民法院提起诉讼。诉讼、复议期间，本处罚决定不停止执行。

（以下信息请勿修改！！否则盖章会出错！！本段红字请忽略，盖章时会自动删除！！）

武平县市场监督管理局

（以上信息请勿修改！！否则盖章会出错！！本段红字请忽略，盖章时会自动删除！！）

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。